

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1475/2533

บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นางคุณ โสตามรรค

ผู้ร้อง

นางนารี คงยิ่ง กับพวก

จำเลย

บริษัทธนาคารกรุงเทพ จำกัด โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้คุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษา

หมายเหตุ ผู้ร้องได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 57 แผ่นที่ 2)สืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินของจำเลยที่ 1 ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3ก.) ทะเบียนเลขที่ 2115 เนื้อที่ 61 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลเกษมอำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ที่ดินที่โจทก์นำยึดเป็นที่ดินของผู้ร้อง จำนวนเนื้อที่ 41 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา โดยจำเลยที่ 1 ขอออก น.ส. 3ก. ดังกล่าวทับทิมของผู้ร้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยที่ดินส่วนของผู้ร้องดังกล่าว

ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้องขัดทรัพย์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ปล่อยที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3ก.) ทะเบียนเลขที่ 2115 ทางด้านทิศใต้จำนวนเนื้อที่ 41 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา ที่ยึด

โจทก์ฎีกาและยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 54,55)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คำร้องของโจทก์มีเหตุสมควร จึงให้รอกการปล่อยทรัพย์สินที่ยึดไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว คำร้องของโจทก์มีเหตุสมควร จึงให้รอกการปล่อยทรัพย์สินที่ยึดไว้ในระหว่างฎีกา

(ต้น เวทไว-บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ